

PARECER TÉCNICO-JURÍDICO

Auditoria de Modelos Contratuais e Governança Regulatória — Fase de Habilitação

Interessada: EMCIA — Engenharia de Métodos e Contexto em IA Aplicada

Data de Emissão: 05 de outubro de 2026

Documentos Auditados: Minutas HAB-02 e HAB-03 (Versão 0.2)

Conclusão Técnica:

Aprovação Condicionada a Ajustes

1. DOCUMENTOS EXAMINADOS

Foram submetidas à presente auditoria jurídico-regulatória as minutas documentais constitutivas da fase de habilitação técnica da EMCIA:

- HAB-02:** Acordo de Confidencialidade (Versão 0.2, aprovada documentalmente por Celso do Vale em 03/10/2026);
- HAB-03:** Termo de Consentimento e Autorização (Versão 0.2, aprovada documentalmente em 03/10/2026).

2. ANÁLISE TÉCNICA E DIAGNÓSTICO DE RISCOS

2.1. HAB-02 — Acordo de Confidencialidade (NDA)

- Assimetria e Ausência de Bilateralidade:** A minuta foca preponderantemente na tutela de dados e informações do cliente contratante. Em consultoria voltada à engenharia de métodos e contexto em IA, a EMCIA expõe ativos intelectuais estratégicos (metodologias proprietárias, prompts parametrizados e taxonomias de agentes). É imperativo que a avença seja redigida de forma **mútua (bilateral)**.
- Salvaguardas de Exclusão do Dever de Sigilo:** O documento carece de cláusula excludente expressa, essencial à segurança jurídica (informações já de domínio público, legitimamente recebidas de terceiros sem óbice, desenvolvidas autonomamente ou requisitadas por autoridade judiciária competente mediante prévia notificação).
- Vigência Pós-Encerramento Indefinida:** A Seção 7 remete genericamente a "condições acordadas". Recomenda-se estipular termo ad quem fixo para a subsistência do sigilo residual (habitualmente fixado entre 3 e 5 anos após o encerramento das atividades).
- Expurgo e Guarda Probatória Mínima:** Ausência de regras procedimentais sobre descarte definitivo de dados, omitindo a necessária ressalva de retenção técnica estritamente probatória (defesa em processos judiciais/administrativos e cumprimento de obrigação legal).
- Cláusula de Assinatura Eletrônica e Foro:** Inexistência de menção expressa à validade jurídica de assinaturas eletrônicas avançadas (nos termos do art. 10, § 2º da MP nº 2.200-2/2001 e Lei nº 14.063/2020) e ausência de cláusula de eleição de foro.

2.2. HAB-03 — Termo de Consentimento e Autorização

- Inadequação do Consentimento Puro (LGPD, Art. 7º, I):** Em consultorias corporativas B2B e mapeamento com colaboradores de clientes, o consentimento é vulnerável em virtude da subordinação laboral e do direito à revogação a qualquer tempo (art. 8º, § 5º da LGPD). Recomenda-se ancorar o tratamento na **execução de contrato (art. 7º, V)** e no **legítimo interesse do controlador (art. 7º, IX)**, transmutando o título do instrumento para "*Termo de Autorização Operacional e Governança de Dados*".
- Qualificação dos Papéis Regulatórios:** Indispensável clarificar expressamente que o cliente atua como **Controlador** e a EMCIA como **Operadora**, blindando a consultoria de responsabilidades originárias perante a ANPD.

- **Subprocessamento e Provedores Terceirizados:** A contratação de ferramentas e APIs de IA exige cláusula de autorização prévia para contratação de subprocessadores, prevendo garantias mínimas de segurança da informação.
- **Transferência Internacional de Dados (TID):** O uso de APIs de modelos fundacionais hospedados no exterior exige autorização expressa em conformidade com os arts. 33 e seguintes da LGPD e a Resolução CD/ANPD nº 19/2024, acrescida da vedação de emprego dos dados para treinamento público dos modelos de IA.
- **Gravação de Sessões e Incidentes de Segurança:** Urge prever prazo recíproco de notificação em caso de incidentes com dados pessoais (SLA de até 48 horas úteis) e consentimento/anuência formal para captação audiovisual de entrevistas.

3. MATRIZ DE ALTERAÇÕES MANDATÓRIAS

Doc.	Cláusula / Ponto	Alteração Necessária	Fundamento Legal
HAB-02	Seções 2 e 4 (Partes e Informações)	Estabelecer proteção de sigilo mútua, estendendo a salvaguarda à metodologia e IP da EMCIA.	Equilíbrio contratual; Lei 9.279/1996 (Segredo Comercial).
HAB-02	Seção 4 (Exceções de Sigilo)	Inserir rol taxativo de exclusão do dever de sigilo (domínio público, ordem judicial pré-avisada).	Segurança jurídica e exigibilidade contratual.
HAB-02	Seção 7 (Encerramento)	Fixar vigência residual de sigilo (3 a 5 anos) e ressalva de guarda probatória para litígios e auditoria.	Art. 421 do Código Civil; prazos prescricionais.
HAB-02	Seções 8 e 9 (Formalização)	Inserir cláusula de validade de assinatura eletrônica no painel eleito e eleição expressa de foro.	Art. 10, § 2º da MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
HAB-03	Título e Seção 1 (Natureza)	Renomear para "Termo de Autorização e Governança", priorizando execução de contrato e legítimo interesse.	Arts. 7º, V e IX da LGPD (mitigação da revogabilidade).
HAB-03	Seções 2 e 5 (Papéis e IA)	Qualificar Cliente como Controlador, EMCIA como Operadora e provedores de IA como Subprocessadores.	Arts. 5º (VI e VII) e 39 da LGPD.
HAB-03	Seção 5 (Processamento IA)	Autorização de Transferência Internacional de Dados e veto a treino público de modelos terceiros.	Arts. 33 e ss. da LGPD; Res. CD/ANPD nº 19/2024.
HAB-03	Seção 6 (Segurança)	Fixar SLA de notificação mútua de incidentes de segurança da informação (até 48h úteis).	Arts. 46, 48 e 50 da LGPD.

4. CONCLUSÃO E VEREDITO

O veredito técnico é pela **APROVAÇÃO CONDICIONADA A AJUSTES** das minutas **HAB-02** e **HAB-03**. Os instrumentos guardam conformidade formal, porém apresentam vulnerabilidades em direito digital e privacidade que demandam a implementação das correções acima delineadas antes de qualquer aplicação junto a tomadores de serviço em ambiente de produção.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2026.

Dr. Lucas M. Silveira
Advogado Especialista em Direito Digital, LGPD e Inteligência Artificial
OAB/RJ 214.892